

1. 업무개요

기후대기본부 ☆☆☆☆☆☆☆ 처 ○○○○○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○○○○○○○부”라 함)는 냉매 관리 기반 구축·운영, 냉매 관리 준수 여부 확인과 충전량 산정, 냉매 회수업 등록제 운영, 냉매 정보관리시스템 관리 업무를 수행하고 있으며, 이를 통해 냉매의 전 과정 이력 관리를 도모하고 제도 신뢰성을 제고하는 등 불소계 온실가스 감축을 위한 정책 수립과 이행 지원에도 적극 참여하고 있다.

그리고 ○○○○○○○○부는 냉매 회수 전문가를 양성하여 냉매 회수 등록제를 활성화하고, 냉매 관리 기준에 적합하게 냉매를 회수하게 함으로써 냉매의 대기 중 누출 최소화에 기여하고자 '**년부터 냉매 회수 전문가 양성 교육 등을 용역으로 수행하고 있다.

[표 *] 냉매 회수 전문가 양성 교육 운영 용역 추진 현황

구분	업체명	계약기간	계약금액(원)	준공금액(원)	용역결과	비고
'**년	(사)♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣	'** . * . ** . ~ '** . ** . ** .	____,____,____	____,____,____	***명 양성	
'**년	(사)♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣	'** . * . ** . ~ '** . ** . ** .	____,____,____	____,____,____	***명 양성	
'**년	(사)♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣	'** . * . ** . ~ '** . ** . ** .	____,____,____	____,____,____	***명 양성	

* '22년 용역명: 냉매 회수 전문가 양성 교육 프로그램 운영 및 냉매 취급 이해관계자 교육 영상 제작

* '22년 냉매 회수 전문가 양성 교육 운영 용역: 감시일 현재 입찰 진행 중이며, (사)***** 단일 응찰 중

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령(이하“국가계약법 시행령”이라 함)」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호 “특정인의 기술이 필

요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우 차목에 따르면, 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술 연구 등을 위한 용역 계약의 경우에 수의계약을 할 수 있다고 규정되어 있다.

용역 「과업내용서」 1. 냉매 회수 전문가 양성 교육 프로그램 운영 바. 교육 장비 및 시설보유 기준에 따르면, [표 *]와 같이 입찰 참여업체는 장비 및 시설을 보유하여야 한다고 규정되어 있다.

[표 *] 냉매 회수 전문가 양성 교육 프로그램 운영 교육 장비 및 시설 보유 기준

구분	기준	비고
실습장비	· 냉매사용기기(터보식, 스크류식, 왕복동식) 각 *대 이상 · 냉매회수기기 **대 이상 · 냉매회수용기 **개 이상(냉매종류, 회수량 고려) · 냉매(R-** 등 실습에 사용할 냉매종류·회수량 고려) · 누출감지기, 계량장치 각 **대 이상, 기타 냉매 회수에 필요한 장비·물자	
안전장비	· 안전모, 안전장갑, 보안경 등(안전화는 교육생이 개별 지참할 수 있도록 사전 안내)	
시설	· 강의실: 동시 수용인원이 **명 이상인 장소 · 실습실: 실습장비 등을 갖추어 교육이 가능하고 동시 수용인원이 **명 이상인 장소	

그리고, 「과업내용서」 1. 냉매 회수 전문가 양성 교육 프로그램 운영 사. 운영 기준에 따르면, [표 *]과 같이 강사 운영기준을 준수하여야 한다고 규정되어 있다.

[표 *] 냉매 회수 전문가 양성 교육 프로그램 운영 강사 운영 기준

구분	기준	비고
이론	일반Ⅰ · *급 이상 공무원, 공직유관단체 직원 · 대학 부교수 이상 및 이에 준하는 자 · 기업체 대표 및 관련분야 **년 이상 전문직업인	-
	일반Ⅱ · *급 이하 공무원, 공직유관단체 직원 · 대학 조교수 이하 및 이에 준하는 자 · 기업체 임원 및 관련분야 **년 이상 전문직업인	-
실습	보조강사 · 냉매취급 관련 현장실무경력 *년 이상	교육생 *명 당 강사 *명 운영

「대기환경보전법」 제76조의11(냉매회수업의 등록)에 따르면, 냉매 사용기기의 냉매를 회수(회수한 냉매의 보관, 운반 및 ▼▼▼령으로 정하는 재사용을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하는 영업(이하 “냉매회수업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 시설·장비 및 기술 인력의 기준을 갖추어 ▼▼▼장관에게 등록하여야 한다고 규정되어 있고, 같은 법 시행령 별표 14의2 “냉매회수업의 시설 장비 및 기술인력의 기준” 2. 기술인력에 따르면, 다음 각 목1)의 어느 하나에 해당하는 사람 중 *명 이상을 두도록 규정되어 있다.

그리고 「냉매회수 기술인력 교육기관 지정(▼▼▼고시 제*****-**호)」에 따르면, 「대기환경보전법 시행규칙」 제124조의12제3항 및 「냉매회수 기술인력의 교육 등에 관한 규정」 제6조에 따라 냉매회수 기술인력 교육기관으로 (사)♣♣♣♣♣♣♣♣로 지정되어 있다.

따라서, ○○○○○○○○○○○부는 냉매 회수 전문가를 양성하여 냉매 회수 등록제가 활성화될 수 있도록 관련 법령에 따라 용역 입찰절차를 간소화하고 과업내용서대로 용역을 수행되도록 관리·감독하여야 한다.

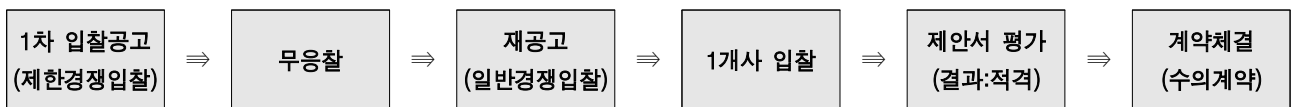
3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 매년 추진 중인 “냉매 회수 전문가 양성 교육 운영” 용역 추진 결과에서 아래와 같은 개선 필요 사항을 확인하였다.

-
- 1) 가. 「국가기술자격법」에 따른 공조냉동기계산업기사 이상의 국가기술자격을 취득한 사람
나. 「국가기술자격법」에 따른 공조냉동기계기능사 자격을 취득한 후 냉매취급 관련 현장실무경력이 *년 이상인 사람
다. 냉매취급 관련 현장실무경력이 *년 이상인 사람
라. ▼▼▼장관이 시행하는 냉매회수전문가 양성교육을 수료한 사람

첫 번째, ○○○○○○○○○○부는 매년 “냉매 회수 전문가 양성 교육 운영
용역”의 입찰방식을 「국가계약법 시행령」 제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과
제한사항등) 제1항제1*호2)에 따라 중소기업자간 제한경쟁(기술·가격 동시)입찰로
공고하였고, 무응찰로 유찰 후 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법
률 시행령」 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외)제1항제1호3)에 따
라 일반경쟁(기술·가격 동시)입찰로 입찰방식을 변경하여 재공고하였으며, 재공고
결과, 입찰업체가 *개사((사)♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣)만 참여하여 제안서 평가 후
수의계약 형태로 매년 계약을 체결하였다.

[표 *] 냉매회수 전문가 양성교육 운영 용역 계약 체결 절차



이와 같이 입찰 참여업체가 *개사만 참여하고 있는 사유를 확인한 결과, 과
업내용서에 “교육 장비 및 시설보유 기준”을 준수할 수 있는 업체가 (사)♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣만 가능하고, 「냉매회수 기술인력 교육기관 지정(▼▼▼고시 제
****-**호)」에서 냉매회수 기술인력 교육기관으로 (사)♣♣♣♣♣♣♣♣♣만
지정되어 있었다.

- 2) 1*. 추정가격이 고시금액 미만인 물품의 제조·구매 또는 용역)의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 자
가. 추정가격이 1억원 미만인 물품의 제조·구매 또는 용역의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인, 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 또는 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업
나. 추정가격이 1억원 이상인 물품의 제조·구매 또는 용역의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자
- 3) 공공기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2조의2에 따른 우선조달계약을 체결하지 않을 수 있다.
1. 제2조의2제1항제1호 단서 또는 같은 항 제2호에 따른 입찰에 참가한 중소기업자가 *인 미만이거나 *인 이상인 경우에도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우

따라서, ○○○○○○○○○○○○○부는 냉매회수 기술인력 교육기관으로 (사)♣♣♣♣♣♣♣♣만 지정되어 있어 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제2호차목에 따라 본 용역은 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 훈련계약에 해당됨에 따라 수의계약 형태로 계약을 체결할 수 있어 불필요한 입찰절차를 간소화할 필요가 있다.

다만, ▼▼▼에서 추가로 냉매회수 기술인력 교육기관을 지정할 경우 「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따라 일반경쟁으로 용역업체를 선정하여야 한다.

두 번째, 용역 과업내용서 “강사 운영 기준”에서는 이론 교육 및 실습 교육에 필요한 강사의 자격 기준을 마련하고 있으나, 강사에 대한 자격 기준 확인 절차 및 변경 시 발주부서의 승인 절차 등이 마련되어 있지 않아 계약상대자인 (사)♣♣♣♣♣♣♣♣가 발주부서와 사전에 협의 없이 임의로 강사를 변경하여 용역을 수행하였다.

따라서, ○○○○○○○○○○○○○부는 양질의 교육이 될 수 있도록 강사 운영 기준 준수 여부를 발주부서에서 검토 및 승인하는 절차를 과업내용서에 마련할 필요가 있다.

세 번째 ○○○○○○○○○○○○○부에서 매년 추진 중인 “냉매회수 전문가 양성 교육 운영” 현황을 확인한 결과, 냉매 회수 전문가 양성 교육을 수료한 자는 ‘**

년 **월까지 *,***명이고, 수료자 중 기술 인력으로 등록한 자는 ***명으로 전체 수료 인원 대비 **%만 기술 인력으로 등록하고 있어 '**년 이후부터 기술 인력 수급은 안정화 단계에 있는 것으로 확인되었으나, '**년까지 매년 ***명 이상 양성 교육을 수료하고 있었다.

다만, '**년도 냉매회수 전문가 양성 교육 운영에서는 수료 인력을 ***명 이상에서 **명 이상으로 축소하였으나, [표 *]와 같이 냉매회수 전문가 양성 교육 운영 현황을 검토해 보면, 기술 인력 수급은 안정화 단계에 있어 수료 인력을 축소하여도 냉매 회수 등록제에 대한 활성화가 가능할 것으로 확인되었다.

[표 *] 냉매 회수 전문가 양성 교육 운영 현황

구분	계	~'**년	'**년	'**년	'**년	'**년	'**년	'**년	비고
수료인원(명)	*,***	***	***	***	***	***	***	***	
기술인력 등록인원(명)	*** (**%)	-	*** (**%)	** (**%)	** (**%)	** (**%)	** (**%)	** (**%)	

따라서, ○○○○○○○○○○○부는 적정 양성 교육 목표를 설정하고 잔여 예산으로 “소규모 회수업자 대상 인식 개선 교육”을 실시하는 등 냉매 회수 등록제가 지속적으로 활성화 될 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

기후대기이사(☆☆☆☆☆☆처장)는 “냉매회수 전문가 양성 교육 운영 용역”과 관련하여 관계 법령에 따라 입찰절차를 간소화하시고, 교육의 내실화 및 적정 양성 교육 목표를 설정하는 등 냉매 회수 등록제가 지속적으로 활성화 될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】